Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito da___Vara do Juizado Especial Civil da Comarca de Corumbá de Goiás/GO.

ILDALINA SIMÕES DE SÁ CARDOSO, brasileira, casada, aposentada, portador da CI nº.1.202.677, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº.374.022.931-49, residente e domiciliado na Avenida São João, quadra 05, lote 03, Bairro São João, CEP nº.72.960,000, Corumbá de Goiás, vem por meio de seu advogado constituído que esta subscreve, com endereço profissional impresso no rodapé, onde recebe as intimações de praxe, vem à presença de V. Exa., propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO-REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Contra **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA NAÇÃO-ABAPEN,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº.02.216.963/0001-52, situado na Rua Arnobio Marques, nº.254, sala 2003, CEP nº.50.100-130, Bairro Santo Amaro, Recife-PE;

VENILTOM DE LIMA DINIZ, sócio e administrador/presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA NAÇÃO-ABAPEN, podendo ser encontrado na sede da referida empresa situado Rua Arnobio Marques, nº.254, sala 2003, CEP nº.50.100-130, Bairro Santo Amaro, Recife-PE;

DOS FATOS

Primeiramente, insta trazer a baila que a requerente possui 59 (cinquenta e nove anos) de idade e, ainda, **é aposentado por incapacidade**

permanente, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, ou seja, R$1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), conforme doc.anexo.

MM.Juiz, o(a) requerente, em meados de 2025, foi surpreendido(a) por desconto indevido e ilegal da parte requerida, no valor de **R$28,24 (vinte e oito reais e vinte e quatro centavos)**, nos meses de 04/2024; 05/2024; 06/2024; 07/2024; 08/2024; 09/2024; 10/2024; 11/2024; 12/2024; e, ainda, o valor de **R$30,36 (trinta reais e trinta e seis centavos)** nos meses de 01/2025; 02/2025 e 03/2025; desconto realizado diretamente da falha de pagamento da sua aposentadoria-INSS, sob o número do benefício 179.617.981-4, espécie nº.32, **de forma ilegal/sem autorização**.

Nobre julgador, o(a) parte requerente jamais autorizou as partes requeridas a promoverem o desconto retro mencionado.

O(a) requerente se dirigiu ao INSS para solicitar extrato do benefício para verificar desde de quando a parte requerida vinha realizando o desconto. O(a) requerente, surpreso(a), deparou que o desconto ilegal estava sendo realizado desde o **mês de abril de 2024**.

Diante disso, tem-se que as requeridas se apropriaram indevidamente de ativos financeiros da parte requerente no importe de **R$345,24 (trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).**

Estes descontos, realizados na única fonte de renda da parte autora, que é o seu benefício previdenciário, lhe tolhe parte de seus rendimentos que utiliza para sobreviver, e atinge até, por exemplo, a margem disponibilizada para a realização de empréstimos consignados, e isto tem causado diversos transtornos para o(a) requerente, que se sente impotente diante da situação.

Dessa forma, ante a conduta arbitrária, ilegal, imoral das rés, não restam alternativas, senão o ajuizamento da presente ação para que seja declarada a inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro (art. 42 do CDC) dos valores

descontados indevidamente, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, visto que o(a) autor(a) não se filiou à parte requerida/associação e nunca requereu os serviços desta empresa.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, é de ser ressaltado, que a relação existente entre as partes é tipicamente de consumo (Súmula n° 297 do STJ), na qual é possível a inversão do ônus da prova para a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC, quando for ele hipossuficiente.

Assim, dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

> Art. 2°: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.(...)

Mais adiante ainda dispõe:

> Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)
>
> VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)

No caso dos autos, a parte autora é pessoa física e destinatária final do produto ou serviço, se enquadrando como consumidor(a) nos termos do art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se que quando verossimilhantes as alegações e hipossuficiente do(a) consumidor(a) é possível a inversão do ônus da prova, que no caso deve ser aplicada, como autoriza o art. 6º, VIII, do CPC, supracitado.

Cabe às partes requeridas, portanto, comprovar a regular prestação do serviço, ou seja, a existência da relação jurídica entre as partes.

Ademais, é fato que em diversos outros casos, as requeridas tem defendido a existência de erro/falha do sistema, o que consequentemente teria acarretado os descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos aposentados e pensionistas em vários estados do país, o que é uma “Face News”.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A presente demanda é relativa ao pleito de declaração de inexistência de relação contratual/vínculo jurídico, indenização por danos materiais e morais sofridos pela autora.

Da análise das provas e do contexto em si, vê-se que a referida contribuição é totalmente ilegal e indevida, uma vez que a parte autora não contraiu qualquer tipo de serviço que as requeridas prestem, até mesmo porque a parte requerente é residente no Estado de Goiás e a requerida encontra-se em outro Estado.

Nobre julgador, a procedência desta associação é totalmente desconhecida pela parte requerente e, ainda, não se sabe como obteve os dados da parte autora, uma vez que não há prova de sua autorização.

Desta maneira, se enaltece o fato de que este desconto, além de supressão de valores, acarreta na parte autora, um sentimento de fraqueza, supressão de bem-estar e de qualidade de vida que seu benefício lhe proporcionar.

A situação posta nos autos, portanto, remete à responsabilidade pelo fato do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o qual consagra a teoria objetiva da responsabilidade. Vejamos:

> Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em tela, não há como negar que houve falha na prestação do serviço, já que a parte autora não firmou nenhum contrato com a associação das requeridas, muito menos utilizou de seus serviços que pudesse ensejar os descontos no seu benefício previdenciário.

Faz mister trazer a baila o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás, senão vejamos:

> EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. **AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS**. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I. É típica de consumo a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes, aplicando-se ao caso vertente as regras do CDC, inclusive as diretrizes da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços. II. Não comprovada a contratação dos serviços, conclui-se pela inexistência da suposta relação jurídica e pela ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora**. III. A fixação do valor devido a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como forma de compensação da dor impingida e, ainda, como meio de coibir o agente da prática de outras condutas semelhantes**. **In casu, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença de origem revelase suficiente para tal desiderato, não comportando majoração. Inteligência da Súmula 32, do TJGO**. IV. Tratando-se de indenização vinculada à relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, ou seja, a partir do primeiro desconto indevido, consoante Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária incide desde a data do arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula n. 362, editada pelo STJ. V. Evidenciando-se que o valor do proveito econômico

obtido é de baixa representação, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de modo a remunerar adequadamente o causídico da parte vencedora. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-GO - Apelação Cível: 5067618-76.2023.8.09.0119 PARANAIGUARA, Relator: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A determinação de restituição dos valores indevidamente descontados durante o decorrer da lide é decorrência lógica do acolhimento da pretensão inicial e está em harmonia com a conclusão de inexistência da relação jurídica emanada do Juízo de primeiro grau. 2**. O valor atribuído à indenização não pode significar enriquecimento de um ou a ruína do outro, devendo, apenas, reparar, com justiça, os danos sofridos pela parte autora, bem como atender ao caráter punitivo e pedagógico da sanção à ré. Logo, considerando as circunstâncias do caso, razoável a majoração do dano moral fixado na origem para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade**. 3. Em se tratando de restituição dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e em sendo a responsabilidade extracontratual, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde as datas dos efetivos descontos e, no caso dos danos morais, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por força da Súmula 54 do STJ. A seu tempo, a correção monetária será computada a partir da data do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ. 4. Sendo constatado, no caso, que o percentual estabelecido na origem não é condizente com os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO 5098970- 52.2023.8.09.0119, Relator: ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023).

Sendo assim, constatado o defeito do serviço, aparece a necessidade de declarar inexigíveis os descontos efetuados pela associação requerida no benefício previdenciário da parte autora.

DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Nobre julgador, por excesso de zelo e cautela, pugna que seja instalado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das partes requeridas, a fim de que os sócios, presidente, administradores e diretores, bem como os integrantes do artigo 135, incisos III, da Lei nº.5.172/1966, respondem solidariamente com os direitos da parte requerente, nos termos do nosso ordenamento jurídico. Vejamos:

> Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
>
> III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Ainda, nos termos do artigo 789 e art.790 e seus incisos, do Código de Processo Civil. Vejamos:

> Art. 789. **O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros** para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
>
> Art. 790. São sujeitos à execução os bens:
>
> **I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória;**
>
> **II - do sócio, nos termos da lei;**
>
> **III - do devedor, ainda que em poder de terceiros**;

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;

V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução;

VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores;

VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

Ante o exposto, de forma subsidiária, caso haja necessidade, pugna que seja instalado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das partes requeridas, a fim de resguardar o crédito/direito da parte requerente no presente feito.

DOS DANOS MATERIAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO-REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quanto à repetição do indébito este será regulado, em se tratando de relação de consumo, pelo art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em decorrência de tal dispositivo, tem-se que a restituição é devida quando o consumidor é cobrado em quantia indevida, assim devem as parte requeridas serem condenadas a pagarem os valores indevidamente descontado em seu benefício devidamente corrigidos monetariamente e juros legais.

DOS DANOS MORAIS

Proclamado o reconhecido da ilegalidade dos descontos e levando em consideração o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, e ainda todo o abalo psicológico da prejudicada e a capacidade financeira de quem ocasionou o dano, deve ser fixado um valor que compense o prejuízo, além de punir o agente causador e evitar novas condutas ilícitas, preconizando o caráter educativo e reparatório.

Deve-se frisar que os(as) requeridos(as), por sua única e exclusiva culpa, por negligencia e imprudência, perpetraram má prestação de serviço e, em consequência desse ato, incorreu flagrantemente nos termos dos artigos 14, Código de Defesa do Consumidor e, ainda, nos termos do artigo 1º, §1º da Lei nº.7.112/1983. Vejamos:

> **Art.14- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.**

Dessa forma, está comprovado a existência de relação jurídica de direito material entre as partes.

Sobre o tema:

> I – Possui legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda aquele que faz parte da relação jurídica posta em juízo, (...) (TJGO/4° CC, AC n° 135951-4/188, Ac. Dje 12/03/09, Des. Almeida Branco)

Ora, a ausência de prestação do serviço de segurança adequado e eficaz e, até mesmo, atos inibitórios para a devida prestação de serviço devem ser considerados, o qual é dever/obrigação das requeridas, presume-se, além de acarretar ao requerente sérios problemas, dentre eles, o constrangimento, com dolo a violação da lei e, também, má prestação de serviço e lesão aos direitos e garantias fundamentais, ou seja, a segurança e a vida do consumidor, ora requerente.

Ressalte-se, é humilhante e constrangedor não ter e não ser resguardado os direitos do consumidor, em especial, a ausência de segurança devida/obrigatória e, também, a má-fé da parte requerida em promover descontos ilegais em seu único meio de renda, ou seja, aposentadoria, conforme o caso em comento.

MAGALHÃES expõe, para definir dano:

> Etimologicamente dano vem de “demere” que significa tirar, apoucar, diminuir. Portanto, a idéia de dano surge das modificações do estado de bem-estar da pessoa, que vem em seguida à diminuição ou perda de qualquer dos seus bens originários ou derivados extrapatrimoniais ou patrimoniais. O conceito clássico de dano, aquele que se encontra na maioria dos autores que trataram do assunto, sendo por isso o mais divulgado, é o que entende o dano como uma diminuição do patrimônio, patrimônio tanto material quanto moral.

As instituições/empresa, seja financeiras ou fornecedoras ou prestadoras de serviço, estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme determina a Lei n.º 8.078/90.

A responsabilidade das requeridas é objetiva porque foram displicentes, tendo em vista que a sua conduta ilícita culminou em inúmeros transtornos ao requerente que, além de ter sido apanhado a importância mencionado alhures, teve seu benefício previdenciário, consistente em desconto indevido e ilegal no benefício retro mencionado, diante disso, a parte requerente foi constrangido(a) psicologicamente, pois é uma pessoa idosa e sem o devido conhecimento/autorização.

O Código Civil é claro neste aspecto, quando preleciona em seu artigo 186 que:

> Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
>
> Assegura, ainda, o artigo 927, caput, do mesmo diploma legal que:
>
> Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A fixação da indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

E em se tratando de uma empresa de renome nacional e até internacional, deve o(a) requerido(a) reparar os danos causados, sem haver qualquer aspecto de seu empobrecimento e sem se configurar qualquer enriquecimento da pessoa do requerente.

Lembra-se! O dano causado foi perpetrado por culpa única e exclusiva das requeridas, pois perpetraram desconto(s) indevido e ilegal diretamente no benefício previdenciário.

Os(as) requeridos(as) não pensou no prejuízo que seria causado ao requerente. Eis aí a consumação do dano moral sofrido por ele(a), (requerente).

A CARTA MAGNA garante a indenização quando a intimidade, a honra, a imagem e/ou vida privada da pessoa for violada, sobretudo por ato ilícito, vejamos:

> Artigo 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
>
> Lapidarmente emana o item V:
>
> V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
>
> O item X desse artigo assim está redigido:
>
> X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A indenização dos danos puramente morais representa punição forte e efetiva, bem como remédio para o desestímulo a prática de atos ilícitos, determinando, não só os(as) requeridos(as), mas principalmente, a outras pessoas, físicas ou jurídicas, a refletirem bem antes de causarem prejuízo a alguém.

A doutrina e a jurisprudência vêm juntas abrindo caminho dia a dia sobre o tema, para fortalecer a indenizabilidade do dano moral e, assim, não permitir que seja letra morta o princípio consagrado *honeste vivere, neminem laedere* (" viver honestamente e não lesar a ninguém").

Diante o exposto, entende a parte autora ser justo, para recompensar os danos sofridos e servir de exemplo a requerida, na prevenção de novas condutas ilícitas, observando para tanto sua capacidade econômica e a

consequente razoabilidade, a condenação ao pagamento indenizatório a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, a parte autora requer:

Pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária, tanto na face de conhecimento e quanto na fase de execução e, ainda, na instância inicial e na superior, nos termos da Lei nº.1.060/50, pois a requerente não possui recurso financeiro suficiente para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

A tramitação prioritária do presente processo, com fulcro no artigo 71 da Lei n.º 10.741/03 – Estatuto do Idoso, por ser a autora pessoa idosa;

A declaração de inexistência de negócio jurídico entre as partes, vez que a autora não entabulou qualquer contrato com a associação requerida;

A citação da demandada, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, oferecer resposta, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

Seja concedida a inversão do ônus da prova, conforme estabelece o art. 6º, VIII, do Código Defesa do Consumidor, em que determina que a parte ré apresente toda documentação referente à relação jurídica das partes, inclusive o contrato autorizando os descontos no benefício previdenciário;

Requer que seja instalado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das partes requeridas, a fim de que os sócios, presidente, administradores e diretores, bem como os integrantes do artigo 135, incisos III, da Lei nº.5.172/1966, respondem solidariamente com os direitos da parte requerente;

A restituição do indébito de forma dobrada, ou seja, **valor simples R$345,24 (trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), valor em dobro de R$690,48 (seiscentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)**, nos termos da Súmula nº 43 do STJ e, ainda, nos termos da súmula nº 54 do STJ, vez que inexiste relação contratual;

Condenar as requeridas ao pagamento da indenização por Danos Morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para compensar os danos sofridos e servir de exemplo na prevenção de novas condutas ilícitas;

Face ao disposto no artigo 319, inciso VII do Código de Processo Civil, a parte requerente opta pela sua aplicabilidade e, requer a citação da parte requerida para, querendo, apresente proposta de acordo e/ou contestarem e acompanharem a presente, sob pena de revelia e confissão quanto aos fatos e fundamentos aqui narrados;

A condenação das requeridas ao pagamento dos honorários de sucumbência a serem fixados por Vossa Excelência;

Protesta ainda, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente pela produção de prova documental, testemunhal (cujo rol declinará oportunamente), depoimento pessoal sob pena de confissão, como as demais provas que se fizerem necessárias no decorrer da instrução processual;

À presente causa atribui-se o valor de R$10.690,48 (dez mil seiscentos e noventa reais e quarenta e oito centavos).

Termos em que,
pede deferimento.

Pirenópolis, data do sistema.

Jalles Luis Canedo Leite
OAB/GO 35.610